

시 정 사 항

1. 제 목 : 세탁·위생 등 위탁용역 대가 지급 부적정

2. 관계기관 : 수원·대구·남양주보훈요양원

3. 내 용 : 수원·대구·남양주보훈요양원에서는 입소어르신 생활복 등의 세탁 관리 및 주변 환경위생관리를 통해 입소어르신들이 안락한 생활을 하실 수 있도록 하기 위해 [표 1]과 같이 세탁·위생 위탁용역 계약(대구보훈요양원은 셔틀버스 운전 용역 포함)을 체결하여 운영하고 있습니다.

[표 1] 급식위탁 등 운영계약 현황

(단위: 원)

구분	계약업체	계약기간	계약명	계약금액	비고
수원요양	(주)○○○○○○○	'15.03.01.~'17.02.28.	급식위탁	#####	
			세탁위생	#####	
		'17.03.01.~'18.02.28.	급식위탁	#####	1년 연장
			세탁위생	#####	"
대구요양	(주)○○○○○○○	'15.01.07.~'17.01.06.	급식위탁	#####	
			세탁위생운전	#####	
		'17.01.07.~'18.01.06.	급식위탁	#####	1년 연장
			세탁위생운전	#####	"
남양주요양	(주)○○○○○○○	'15.01.07.~'17.01.06.	급식위탁	#####	
			세탁위생	#####	
		'17.01.07.~'18.01.06.	급식위탁	#####	1년 연장
			세탁위생	#####	"

가. 근무자 연차 사용 관리 부적정

수원보훈요양원 급식위탁 등 운영계약의 ‘급식위탁 등 운영관리지침’ 제1조 총칙 3)준수사항 나.에 따르면, “업체”는 업무의 수행에 있어서 선량한 관리자로 서의 의무를 가짐과 동시에 “요양원”의 업무에 지장을 주어서는 안 된다. 라고 되어 있으며, ‘세탁물 과업내역서’ 및 ‘위생(청소) 용역 과업내역서’에는 근무자의 근무시간이 [표 2]와 같이 명시되어 있습니다.

[표 2] 세탁·위생 용역원 근무시간 현황

구분	세탁	위생	비고
평일	08:00~17:00	07:00~16:00	식사 및 휴식시간 포함
토요일	08:00~12:00	07:30~11:30	

※ 근무시간 기준 매주 44시간 근무

따라서, 수원보훈요양원에서는 세탁·위생업무를 담당하는 근무자가 근무일에 출근하는지 매일 확인하고, 연차 사용 등을 사유로 출근하지 않는 경우에는 계약업체로 하여금 대체인력을 충원하여 요양원 업무에 지장이 없도록 하여야 하며, 결근이 발생할 때에는 근로자의 일당 및 이에 따른 연계항목을 정산한 후 용역대가를 지급하여야 합니다.

그런데, 2017년 보훈요양원 종합감사 시 확인한 결과, 근무자의 총 연차사용일이 매월 최소 1일에서 10일까지 지속적으로 발생하였음에도 이에 대해 대체인력 보충 등을 요구하지 않았고, 계약업체인 ㉠㉡㉢㉣㉤에서 매월 세탁위생 용역비를 청구하면서 연차 사용자에게 대해 산출내역서에 명시된 인건비를 기준으로 한 일당이 아니라 산출내역서의 1인당 연차수당 55,800원 상당을 제하고 있음에도 이를 그대로 승인하였으며, 연계항목인 일반관리비, 이윤, 부가가치세를 제외하지 않고 총액에서 계산하여 [표 3]과 같이 898,246원 상당을 과다 지급한 사실이 있습니다.

[표 3] 용역비 지급 시 연차사용분 정산 오류 현황

(단위: 원)

구분	연차공제금액 (A)	일당산출금액 ²⁾	연계항목적용금액 (B)	차액 (B-A)	비고
'15.3월~'17.6월	3,682,800	3,605,712	4,581,046	898,246	환수

나. 용역 대가 지급 시 사회보험료 정산 부적정

수원보훈요양원 및 남양주보훈요양원에서 체결한 급식위탁 등 운영계약의 '청소 위생용역 업무계약 특수조건' 제03조(법정부담금 별도반영)에 따르면, "업체"는 근로자의 퇴직금, 의료보험, 국민연금, 산재보험, 고용보험에 대하여 관계

2) 연차사용일×[(산출내역서 상 1인당 월 직접인건비×12)÷(52주×44시간)]

법령이 정한 금액을 별도로 책정하도록 정하고 있으며, ■■■■■ 계약예규 용역계약 일반조건 제27조의3(국민건강보험료 등의 사후정산)에 따라 국민건강보험료 등을 사후정산하기로 한 계약에 대하여는 대가 지급 시 정산하도록 하고 있습니다.

대구보훈요양원 급식위탁 등 운영계약의 '세탁위생용역 과업내용서' 9.기타라.에 따르면, 용역업체는 의무제보험에 가입하여야 하며, 용역비용 중 건강보험, 장기요양보험, 국민연금 및 고용보험료는 실제 가입여부를 확인하여, 미가입자에 대해서는 정산을 실시한다고 되어있으며, 운전원 과업지시서 제10조(기타사항)에 따르면 본 지시서에 명시되지 아니한 사항은 공단 규정 및 국가계약법을 준용한다. 라고 명시되어 있습니다.

또한, ■■■■■ 계약예규 정부입찰계약 집행기준 제94조(대가지급 시 정산 절차 등) 제2항에 따르면 계약담당공무원은 계약대가의 지급청구를 받은 때에는 하도급계약을 포함하여 해당 계약 전체에 대한 보험료 납부여부를 최종 확인하여야 하며, 이를 확인 후 입찰공고 등에 고지된 국민건강보험료 등의 범위 내에서 최종 정산하여야 한다고 되어 있습니다.

그리고, △△△ 계약법규 질의·사례³⁾에 따르면, 보험료 정산 시에는 계약업체가 실제로 납입한 보험료를 지급하되, 그 지급액은 산출내역서 상의 금액을 초과할 수 없으며, 정산 대상 보험료는 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민요양보험료이고, 고용보험료와 산재보험료는 정산대상이 아니며, 계약당사자간에 해당 계약문서에 정산약정이 있을 경우에만 가능하다고 되어 있습니다.

따라서, 수원·대구·남양주보훈요양원에서는 매월 세탁·위생 업무 등의 용역대가 지급 시 실제 보험료 납부 여부를 확인하고 정산한 금액을 지급하여야 하며, 보험료 정산 시에는 산출내역서 상의 일반관리비, 이윤, 부가가치세 등 연계항목에 대해서도 조정하여 정확한 금액을 산출하여 용역대가를 지급하도록 하여야 합니다.

3) △△△ 계약법규 질의·사례 공개번호 134412(2014.12.19.), 136982(2015.03.17.), 141952(2015.07.16.)

또한, 보험료 정산대상은 국민연금, 건강보험, 장기요양보험만 해당하며, 보험료는 비목별로 정산하고, 산출내역서 상에 표기된 보험료를 초과하는 금액에 대해서는 정산할 수 없으며, 입찰공고 및 계약조건에는 계약예규 등 관련 법령에 규정된 대로 정산을 실시한다는 사실을 명시하여야 합니다.

그런데, 수원보훈요양원의 위생(청소)용역 과업내역서 8.기타 라.에 따르면 “업체”는 의무제보험에 가입하여야 하며, 용역비용 중 건강보험, 장기요양보험, 국민연금 및 고용보험료는 실제 가입여부를 확인하여, 미가입자에게는 정산을 실시한다. 라고 되어있고, 전년 감사 지적에 따른 보험료 미정산분 정산(2016.06.30.까지) 및 이후 분기별 보험료 정산 시 보험료 납입금액을 확인하여 정산을 하였으나, [표 4]와 같이 산출내역서의 연계항목을 조정하지 않고 월 계약금액에서 보험료만을 제외하였고, 정산대상이 아닌 산재보험료를 정산하였으며, 각 보험료는 비목별로 별도 정산해야하고 고용보험의 경우 모든 근무자가 가입되어 있어 정산대상이 아님에도, 산출내역서의 보험료를 초과한 국민연금, 건강보험, 장기요양보험료를 고용보험료 납입 후 잔여분과 합산하여 정산한 사실이 있습니다.

[표 4] 수원요양원 용역비 지급 시 보험료 정산 오류 현황

(단위: 원)

구분	정산금액(A)	조정정산금액	연계항목 적용(B)	차액(B-A)	비고
감사지적분	1,272,187	706,588	897,718	△374,469	환급
보험료정산 ⁴⁾	299,095	170,382	216,471	△82,624	환급
산재보험환급 ⁵⁾	△75,470	-	75,470	150,940	환수
계	1,495,812	706,588	1,189,659	△306,153	

또한, 대구보훈요양원에서는 산출내역서의 보험료 비목별 금액 대비 계약업체에서 실제로 납부한 국민연금보험료, 국민건강보험료, 노인장기보험료의 차액 발생분에 산출내역서의 연계항목을 적용하지 않고, 월 총 계약금액에서 산출내역서를 기준으로 산정한 국민연금과 고용보험 납입 비대상자의 보험료만을 제외하고 지급하여, [표 5]와 같이 실제 지급하여야할 금액보다 1,308,985원 상당 과다 지급한 사실이 있습니다.

4) 2016.7월~2017.3월 국민연금,건강보험,장기요양보험료는 산출내역서보다 초과로 정산 불가, 고용보험료는 미가입자 없으므로 정산대상 아니며, 2016.4월~2016.6월 국민연금 미가입자 발생으로 국민연금 환수분 발생

5) 산재보험료는 정산이 불가능함에도 불구하고 산출내역서 대비 초과분 환급

[표 5] 대구요양원 용역비 지급 시 보험료 정산 오류 현황

(단위: 원)

구분	정산금액(A)	조정정산금액	연계항목 적용(B)	차액(B-A)	비고
감사지적분	5,524,819	5,059,809	6,368,794	1,308,985	환수

※ 상주인력 과소운영 관련 1,206,730원은 월정액에서 산출하였으므로 연계항목 적용 제외

그리고, 남양주보훈요양원에서는 전년 감사 지적에 따른 보험료 미정산분 정산 및 2016년 7월부터 매월 보험료 정산 시 보험료 납입금액을 확인하여 정산을 하였으나, [표 6]과 같이 산출내역서의 연계항목을 조정하지 않고 월 총 계약 금액에서 보험료만을 제외하였으며, 정산대상이 아닌 고용보험료 납부 잔여분을 정산 대상에 포함하여 용역대가를 과소 지급한 사실이 있습니다.

[표 6] 남양주요양원 용역비 지급 시 보험료 정산 오류 현황

(단위: 원)

구분	정산금액(A)	조정정산금액	연계항목 적용(B)	차액(B-A)	비고
'15.1월~'16.6월	3,163,238	2,382,051	3,026,389	△136,849	산재,고용 제외
'16.7월~'17.6월	870,316	312,684	397,266	△473,050	고용 제외
계	4,033,554	2,694,735	3,423,655	△609,899	

※ 상주인력 과소운영 관련 254,695원은 월정액에서 산출하였으므로 연계항목 적용 제외

또한, 계약업체인 (주)○○○○○○에서는 용역원에 대해 건강보험료 및 장기요양보험료를 지출하고도 이를 용역대가 지급 시 남양주보훈요양원에 돌려주어야 하는 것으로 생각하여 [표 7]과 같이 2017년 2월과 같은 해 6월 용역대가 청구 시 2016년 7월부터 2017년 6월분까지의 국민건강보험료 및 장기요양보험료를 자체 공제하였음에도 이를 확인하지 않아 용역대가 2,077,820원 상당을 과소 지급한 사실이 있습니다.

[표 7] 남양주요양원 계약업체 국민건강보험료 등 자체공제 현황

(단위: 원)

구분	계약금액(월)	청구금액	자체공제금액	비고
'17.2월	8,732,670	7,599,734	1,056,240	기타 오류분 52,094원 환수 제외
'17.6월	8,732,670	7,686,996	1,021,580	
계	17,465,340	15,286,730	2,077,820	

4. 조치할 사항

○ ●●●●4장은,

- 연차사용분 정산 오류 및 보험료 정산 오류로 과다 지급한 용역비 898,246원과 150,940원 상당은 환수하시고, 보험료 정산 시 오류로 과소 지급한 용역비 457,093원 상당은 환급하시기 바라며,(시정)
- 용역원이 연차 등을 사용할 경우에는 대체인력 충원 등으로 결원이 발생하지 않도록 하시고, 부득이 결원이 발생할 경우에는 산출내역서 기준으로 일당을 정확하게 계산하여 정산하시기 바랍니다.(통보)

○ ●●●●5장은,

- 보험료 정산 오류로 과다 지급한 용역비 1,308,985원 상당을 환수하시기 바랍니다.(시정)

○ ●●●●6장은,

- 보험료 정산 오류로 과소 지급한 용역비 609,899원 상당과 계약업체에서 자체 공제한 보험료 2,077,820원 상당을 환급하시기 바랍니다.(시정)

○ ●●●●8 · ●●●●9 · ●●●●7장은,

- 용역대가 지급 시 계약업체에서 실제로 납부한 사회보험료를 확인하고 산출내역서의 비목별로 차액을 확인 후 연계항목을 조정하여 정산하시기 바랍니다.(통보)

○ ●●●●●는,

- 앞으로 동일 사례 재발 방지를 위하여 관련자 6명에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)